

1500663-20.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500663-20.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166316/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 25646388 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2166316 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DIAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

SAMUEL DIAS DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2022, na Avenida dos Imigrantes, nº 900, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de

R\$ 569,40, em dinheiro, uma caixa de Neosaldina, de 30 cápsulas, uma caixa de Dorflex, dois Trident, um Halls preto e uma pastilha Valda, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Drogaria São Paulo.

Recebida a denúncia aos 28 de junho de 2022 (fl. 66), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 80 e 85/86).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 88), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas da acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 109).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl.109).

A defesa postulou o reconhecimento de atenuante e a imposição de regime mais brando (fl. 109).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria do delito de roubo imputado encontra-se devidamente comprovada.

Samuel em seu interrogatório confessou a prática da infração e forneceu detalhes de suas ações, admitindo que anunciou o assalto no momento em que se dirigiu à funcionária que trabalhava na caixa da farmácia. Por fim, mostrou-se arrependido.

Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos.

Maria Clara, representante da empresa vítima, explicou que na ocasião dos fatos trabalhava como caixa na Drogaria São Paulo. Em determinado momento, o acusado, fazendo se passar por um cliente, dirigiu-se até ela e lhe entregou os medicamentos que havia pegado nas gôndolas (dorflex e neosaldina). Posteriormente, assim que terminou de registrar e empacotar os produtos, informou-lhe o valor do pagamento, momento em que ele anunciou o assalto, determinando que ela entregasse o dinheiro que estava na caixa registradora. Contou que além do dinheiro, ele também subtraiu alguns medicamentos e chiclete, fugindo em seguida.

Acrescentou-se que a polícia militar foi acionada e, após obter as características do agente, diligenciou pelas proximidades, localizando-o em poder dos bens subtraídos. Por fim, mencionou que na delegacia de polícia reconheceu os produtos com ele apreendidos como de propriedade da empresa-vítima, bem como o reconheceu como sendo o agente do roubo perpetrado naquele local.

A palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade.

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto".

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si".

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas de todos os réus. (TJSP; Apelação Criminal 0036653-26.2015.8.26.0050; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio

Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

A par das palavras da vítima, o depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução processual corrobora com a certeza de autoria e materialidade. Thaíris, que também estava no local no momento da prática criminosa, salientou que ouviu o acusado determinar que Maria Clara colocasse todo o dinheiro na sacola, que aquilo se tratava de um assalto. Relatou, ainda, que ele as ameaçou, dizendo que iria furá-las e que ele voltaria acaso elas reagissem. Mencionou que após subtrair o dinheiro do caixa e alguns medicamentos, ele fugiu. Acrescentou dizendo que a polícia militar foi acionada, conseguiu capturar o acusado, e os bens subtraídos foram recuperados. Finalizou dizendo que o reconheceu como o agente que praticou o roubo na farmácia.

O Policial Militar José Miranda declarou que durante patrulhamento de rotina quando recebeu chamado para atender uma ocorrência de roubo. Logo depois, recebeu notícias sobre as características do agente e, como estava pelas imediações, diligenciou pelo local e visualizou o acusado, que possuía as mesmas características informadas. Realizada abordagem e revista pessoal, com ele localizou os produtos do roubo. Conduzido à Delegacia, a vítima o reconheceu com segurança.

Por fim, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, deve ser considerada certa sua autoria.

A materialidade igualmente está bem demonstrada.

O documento de ocorrência (fls. 06/08), os autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), o auto de reconhecimento (fl. 15) e o auto de prisão em flagrante, bem como o depoimento das testemunhas certificam a subsunção dos fatos ao tipo denunciado.

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração.

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação da pena-base, fixo-as em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Em que pese a confissão do agente, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução neste momento.

Na fase derradeira, não foram observadas causas de aumento ou diminuição.

Para início do cumprimento da pena fixo o regime semiaberto, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis e primariedade do agente.

Nesta esteira:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, bem móvel que foi encontrado na posse do réu, além de farto material probatório oferecido pelas testemunhas. Depoimento da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. Desclassificação do crime de roubo consumado para o de roubo tentado. Incabível. 0

roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Precedentes do STF e do STJ. 3. Concurso de agentes devidamente comprovado pela palavra da vítima e testemunhas atreladas ao caso. Sentença que fixou em 1/3 o aumento, correspondente na pena. 4. Regime de cumprimento em semiaberto. O regime semiaberto revelou-se como medida benéfica ao recorrente, diante da gravidade do crime e das circunstâncias ligadas ao caso. 5. Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APL: 00035056320098260299 SP 0003505-63.2009.8.26.0299, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 19/05/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 21/05/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMI-ABERTO PARA ROUBO QUALIFICADO - RÉU PRIMÁRIO - art. 59 do C.P. . Ação penal instaurada para apuração da prática de crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Recurso improvido . (TJ-SP - ACR: 990080606964 SP, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/10/2008, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2008)

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR SAMUEL DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica. A gravidade da infração e a pena aplicada impedem qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 19 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA